

RECURSO CÍVEL Nº 5061691-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JOSE ROBERTO FERNANDES MADEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. BANCO DO BRASIL S/A. PLEITO AUTURAL PELA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE SUA CONTA PASEP, CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A LIDE, APÓS EXCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL DO POLO PASSIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA SEQUER CONHECIDO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, sequer conhecer do presente recurso, com decorrente manutenção da sentença extintiva. Condeno o Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça, ora deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5061691-18.2024.4.02.5101

510014464633 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5061691-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JOSE ROBERTO FERNANDES MADEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (evento 8), em detrimento da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (evento 5), abaixo transcrita:

*"... No caso, não há legitimidade da União para figurar no feito. Recordo que o STJ firmou entendimento de que nas ações judiciais que objetivam a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, podem ocorrer duas situações distintas: **i.** demandas que versem sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, cuja legitimidade passiva será da UNIÃO; **ii.** demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, cuja legitimidade passiva será do Banco do Brasil.*

Assim, tendo em vista que a parte autora se insurge contra a falha de serviço atribuída ao Banco do Brasil quanto a desfalques em razão de supostos saques indevidos e aplicação incorreta da correção na conta individual do trabalhador, cabe reconhecer a ilegitimidade passiva da União para integrar o polo passivo.

No que se refere à legitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo atrair a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150:

*"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute **eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor** do referido programa;*

*ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao **Pasep** se submete ao prazo prescricional **decenal** previsto pelo art. 205 do Código Civil; e*

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (grifei)

Ante o exposto, ausente a legitimidade da União para figurar no polo passivo, este juízo tornou-se incompetente para seguir no processamento do feito, principalmente porque o Banco do Brasil, não está inserido nas hipóteses elencadas a justificar o processamento na justiça federal (art. 109, I, CRFB).

Por corolário, por se tratar de competência absoluta (ratione personae) cognoscível a qualquer tempo (art. 64, §1º, CPC), reconheço a incompetência deste juízo, devendo a referida pretensão ser formulada perante o juízo estadual competente.

*Ante o exposto, **JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.*

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado, na forma do art. 1º da Lei 10.259/2001.

Interposto recurso inominado, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos ...”

Em recurso (evento 8), a parte autora pugna pela reforma da sentença, “*para fins de decretar a legitimidade dos Recorridos para figurarem no polo passivo e reconhecer a competência do juízo*”.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva*”.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento:

Enunciado 18 das TRRJ: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.

Isto posto, tal como será detalhado adiante, não há que se falar em negativa de jurisdição.

No caso concreto, da mera leitura da petição inicial, fica claro o real intento da parte autora com o ajuizamento da presente demanda, já que segunda a mesma, “*o Banco do Brasil não é capaz de demonstrar com clareza as contas detalhadas, ou seja, todo o detalhamento das movimentações efetuadas nas contas PASEP, muito menos idoneidade dos cálculos que utilizou para chegar ao valor creditado na conta do autor*”.

Ainda na exordial, a parte autora enfatiza que “*tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa, tenha falhado em sua missão, quiçá tendo os seus prepostos agido com dolo, subtraindo valores de forma indevida das contas bancárias, tudo no sentido de lesar os beneficiários do PASEP*” (evento 1, inic1, fl. 06).

Logo, a bem da verdade, discute-se suposta má gestão do saldo da conta PASEP, atribuição essa a cargo do BANCO DO BRASIL S/A.

Neste particular, convém reproduzir a tese firmada no Tema 1.150/STJ:

1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Em suma, no caso em apreço, a ilegitimidade passiva *ad causam* da UNIÃO FEDERAL é mesmo inconteste, na medida em que a controvérsia ora posta não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PASEP; e sim de eventual responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do Pasep, havendo, portanto, legitimidade passiva única e exclusiva do BANCO DO BRASIL S/A, com decorrente competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar demanda de tal natureza.

Nesta mesma orientação, *in verbis*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESFALQUE CONTA PASEP - BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. Consoante entendimento do Col. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na

conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

(TJ-MG - AI: 10854167620238130000, Relator: Desembargador Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

Ante o exposto, e considerando que não está presente a ressalva contida no Enunciado 18 das TRRJ, voto por sequer conhecer do presente recurso, com decorrente manutenção da sentença extintiva. Condeno o Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça, ora deferida.